

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 455/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด พะเยา
นาย เปลี่ยน ชัยวุฒิ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 72

ขณะที่จำเลยใช้มีดโต้ของกลางฟันผู้ตาย อาวุธปืนได้หลุดไปจากมือผู้ตายแล้ว ภายหลังที่จำเลยจำต้องป้องกันผ่านพ้นไปแล้วไม่มีภายหลังที่ใกล้จะถึงอันจะต้องป้องกันอีก การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกัน แต่การที่ผู้ตายพยายามจะใช้ อาวุธปืนยิงทำร้ายจำเลยก่อนจนจำเลยต้องเข้าแย่งอาวุธปืนกับผู้ตายและฟันผู้ตายถือได้ว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงเป็นการกระทำโดย บันดาลโทสะ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 6 และริบมีดโต้กับลูกกระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาฐานฆ่าคนตาย แต่ปฏิเสธข้อหาฆ่าคนตายโดยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(1) ประกอบมาตรา 72 ลงโทษจำคุก 20 ปี จำเลยให้การรับสารภาพฐานฆ่า บุพการี ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทา โทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี ยกฟ้อง ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในครอบครัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ครอบครองของกลาง คำขอริบกระสุนปืนของกลางให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานฆ่า บุพการี คดีนี้มีดโต้ของกลางแก่เจ้าของ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น ต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อจำเลยกับผู้ตายเดินสวนกันที่ทางเดิน ในป่าที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุก่อนจะเกิดเหตุนั้นจำเลยสอบถามผู้ตายและผู้ตายพูด ตอบจำเลยในขณะที่อยู่ห่างกันประมาณ 1 ศอก ทันใดนั้นเองผู้ตายได้ล้วงเอาอาวุธปืน ลูกซองสั้นออกมาจากเอวและยกขึ้นเล็งมายังจำเลยทันที จำเลยได้กระโดดเข้าแย่ง อาวุธปืนกับผู้ตาย และเสียงปืนได้ดังขึ้น 1 นัด ในระหว่างนั้นผู้ตายได้หักลำกล้องปืน และบรรจุกระสุนปืนใหม่จำเลยก็เข้าแย่งเป็นเหตุทำให้ปืนลั่นขึ้นอีก 1 นัด หลังจากนั้นจำเลยจึงได้ใช้มีดโต้ของกลางฟันผู้ตาย แต่ในขณะที่จำเลยใช้มีดโต้ของกลางฟัน ผู้ตายนั้น อาวุธปืนได้หลุดไปจากมือผู้ตายแล้ว ภายหลังที่จำเลยจำต้องป้องกันได้ ผ่านพ้นไป ไม่มีภายหลังที่ใกล้จะถึงอันจะต้องป้องกันอีก การกระทำของจำเลยไม่ เป็นการป้องกันแต่อย่างใด แต่การที่ผู้ตายพยายามจะใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายจำเลย ก่อนจนจำเลยต้องเข้าแย่งอาวุธปืนกับผู้ตายและฟันผู้ตายนั้น พอถือได้ว่าจำเลยถูก

ข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยพ้นผู้ตายจึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ และเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นก็โดยการที่ผู้ตายเป็นผู้ก่อขึ้นก่อนทั้งสิ้น ตามพฤติการณ์แห่งคดีแม้การกระทำของจำเลยจะเป็นความผิด แต่จำเลยได้กระทำไปเพราะเหตุบันดาลโทสะ ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 ศาลจะลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ และเห็นว่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดโทษจำคุกจำเลยและลดโทษให้แล้วคงจำคุก 10 ปี นั้น หนักเกินไป เห็นควรลงโทษให้น้อยลงอีก

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(1) ประกอบมาตรา 72 ให้จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 5 ปี ริมมิดโต้งของกลาง นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ